



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.004091/2019-08 (RJ2019/2631) ***

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 27/10/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:

Eduardo Nassutti Andriotti

Ementa: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – Layering. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Eduardo Nassutti Andriotti** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$1.404.657,38 (um milhão, quatrocentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), pelo descumprimento ao item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedado pelo item I desta mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 129/2018/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presente o advogado Alexandre Atiê Murad, representante do

acusado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Sant'Anna Perlingeiro.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 07/12/2020, às 18:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 21/12/2020, às 21:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA, Usuário Externo**, em 01/03/2021, às 12:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1149956** e o código CRC **3CC55542**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1149956** and the "Código CRC" **3CC55542**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004091/2019-08

Reg. Col. nº 1851/2020

Acusado: Eduardo Nassutti Andriotti

Assunto: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – *Layering*.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Eduardo Nassutti Andriotti (“Eduardo Andriotti” ou “Acusado”).

2. Eduardo Andriotti teria manipulado preços de diversos ativos no mercado de valores mobiliários por meio da colocação de ofertas artificiais no livro de negociação, entre 08.01.2013 e 22.03.2018, caracterizando a infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução¹.

3. O processo teve origem em comunicado enviado pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) acerca de indícios de irregularidades em operações realizadas pelo Acusado, com a utilização da prática de *layering*, identificadas no âmbito do Processo Administrativo Ordinário nº 24/2016, onde foram apuradas falhas de intermediário na supervisão de operações, permitindo que clientes utilizassem ofertas artificiais com a finalidade de alterar a regular formação de preços de ativo negociado em bolsa.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

4. Após realizar diligências adicionais, a SMI ofereceu termo de acusação em face de Eduardo Andriotti².

II. ACUSAÇÃO

5. A SMI afirma que Eduardo Andriotti realizou prática internacionalmente conhecida como *layering*, caracterizada pela inserção de ofertas manipuladoras de compra ou de venda de ações que formavam camadas de ofertas e alterar o *spread* do livro, com o intuito de influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas para, assim, executar uma ou mais ofertas-alvo presentes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, as camadas de ofertas eram canceladas em curto intervalo de tempo.

6. Eduardo Andriotti realizou operações por meio de diferentes intermediários no período analisado em que foi identificada a suposta manipulação do preço de diversos ativos. A Acusação enumerou 10.767 estratégias supostamente irregulares, as quais geraram benefício de R\$771.338,24, conforme a Tabela 1. O cálculo do benefício financeiro tomou como base a diferença de preço entre a melhor oferta antes da atuação do Acusado e o preço do negócio-alvo realizado em razão da suposta manipulação, multiplicada pela quantidade negociada.

Tabela 1. Estratégias utilizadas pelo Acusado e supostos benefícios auferidos

Participante de Negociação	Estratégias	Período da Prática	Benefício auferido (R\$)
Corretora A	151	08.01.2013 a 26.03.2013	9.621,00
Corretora B	2.184	05.04.2013 a 12.03.2014	139.107,13
Corretora C	4.536	18.03.2014 a 27.11.2015	289.519,92
Corretora D	3.758	02.12.2015 a 02.02.2017	303.300,00
Corretora E	11	08.03.2017 a 25.04.2017	1.699,00
Corretora F	24	14.06.2017 a 22.03.2018	7.637,19
Corretora G	103	01.09.2017 a 12.01.2018	20.454,00
Total	10.767	08.01.2013 a 22.03.2018	771.338,24

Fonte: B3.

7. As ofertas supostamente manipuladoras inseridas por Eduardo Andriotti foram identificadas a partir do seguinte ciclo:

² Doc. SEI nº 0723264.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- a) **Criação de falsa liquidez:** o investidor insere ofertas artificiais do lado oposto ao do posicionamento, que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio e alteram o *spread* do livro de ofertas, com intenção de atrair investidores para incluir ou melhorar suas ofertas.
 - b) **Posicionamento:** o investidor registra oferta de compra ou de venda que deseja executar em um lado do livro, antes ou após a criação de falsa liquidez.
 - c) **Execução do negócio:** a oferta pretendida de compra ou de venda do investidor é executada contra a oferta de terceiro que foi inserida ou alterada à vista da falsa liquidez criada com as ofertas artificiais do investidor.
 - d) **Cancelamento:** após a realização dos negócios, as ofertas artificiais são canceladas.
8. Narra a Acusação que todas as 10.767 estratégias³ foram identificadas segundo os seguintes critérios: **(i)** inserção de, no mínimo, 4 ofertas manipuladoras no intervalo de 10 minutos com propósito de influenciar investidores; **(ii)** posicionamento do lado oposto das ofertas artificiais; **(iii)** execução do negócio-alvo; e **(iv)** cancelamento ou alteração para preços piores das ofertas manipuladoras após o negócio. Também foram considerados como prática de *layering* os casos em que o ato **(ii)** foi realizado antes do ato **(i)**.
9. Em esclarecimentos prestados à SMI acerca das operações, Eduardo Andriotti afirmou que⁴:
- a) Era profissional liberal e investidor, atuando como *day trader*, definindo suas estratégias no dia a dia, utilizando sites de notícias e gráficos e tendências, nunca com a intenção de manipular o mercado, sempre respeitando o limite operacional definido pela corretora;
 - b) Sua atuação foi dificultada pela presença de investidores que se utilizam de estratégias automatizadas que são muito mais rápidas, em milésimos de segundos, em face dos quais encontrava-se em desvantagem;
 - c) A sua atuação respeita as normas vigentes, sendo natural a inserção de várias ordens de compra ou venda, na intenção de estar em primeiro no livro de ofertas para executar as

³ A lista de estratégias encontra-se no doc. SEI nº 0723243.

⁴ Docs. SEI nº 0723240 e 0723242.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ordens inseridas, bem como o cancelamento ou alteração de ordens, decorrente de tomada rápida de decisão;

- d) Ao solicitar esclarecimentos, a CVM apenas forneceu afirmações genéricas, sem indicar os ativos negociados, preços, quantidades, datas e horários e o período em questão era demasiado longo.

III. DEFESA

10. Após ser regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa tempestiva⁵.

III.1. Preliminar

11. Em sede preliminar, Eduardo Andriotti alega: **(i)** prescrição da pretensão punitiva com respeito aos negócios realizados há mais de 5 (cinco) anos; e **(ii)** cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Prescrição

12. Para o Acusado, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da CVM conforme o disposto na Lei nº 9.494/1997, para negócios apontados como irregulares que ocorreram há mais de cinco anos da data em que teve ciência do Termo de Acusação, qual seja, 02.04.2018. Logo, todos os negócios realizados por Eduardo Andriotti anteriores a 02.04.2013 não poderiam ser objeto de questionamento.

Cerceamento de defesa e violação ao contraditório

13. De acordo com o Acusado, houve cerceamento de defesa em razão da falta de apresentação do livro completo de negociações, resultando em uma acusação baseada em uma visão unilateral da SMI, sem o devido contraditório, baseada em extratos parciais das operações realizadas, sem descrever um panorama integral dos negócios de cada ativo durante o pregão, a fim de determinar se houve, de fato, manipulação de preços.

14. Eduardo Andriotti prossegue alegando que não haveria meios de verificar se foram publicadas notícias, fatos relevantes, boatos ou eventos diversos que poderiam ter atuado como

⁵ Doc. SEI nº 0824739.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

eventos externos ao mercado, que pudessem alterar as cotações dos valores mobiliários afetados pelas ofertas supostamente manipuladoras.

15. Adicionalmente, o Acusado afirma que não seria possível verificar quais negócios foram realizados antes ou após sua atuação, sugerindo que outros investidores poderiam ter obtido os mesmos resultados, aproveitando condições similares às que teriam beneficiado Eduardo Andriotti.

16. Desse modo, consoante as razões de defesa, a SMI teria “pinçado” negócios do Acusado, prejudicando o contraditório, o qual só seria possível se fossem disponibilizados “todos os livros de negociação diários” relativos a cada uma das estratégias indicadas pela Acusação, desde a abertura até o fechamento do pregão.

III.2. Mérito

17. No mérito, o Acusado argumenta que: **(i)** o benefício financeiro foi calculado com método inadequado; **(ii)** os negócios apontados como irregulares seriam insignificantes em face do volume total negociado pelo Acusado, do número total de pregões no período e do número total de negócios nos ativos indicados; **(iii)** as estratégias utilizadas eram legítimas; **(iv)** não há tipificação legal da conduta de *layering*; **(v)** devem ser levadas em consideração suas “condições objetivas e subjetivas”.

Inadequação do método de cálculo do benefício financeiro

18. De acordo com o Acusado, o método utilizado pela Acusação para o cálculo de benefício financeiro obtido com os negócios seria “meramente conjectural”, assim como os seus percentuais de acerto e de cancelamento de ofertas. Ainda, não teriam sido apresentadas provas de houve efetivos ganhos e que teriam sido elencadas pela SMI apenas as operações que lhe deram lucro, sem inclusão de custos operacionais e prejuízos decorrentes de outras operações. Não seria possível, portanto, provar que o Acusado não auferiu os supostos ganhos.

Irrelevância estatística dos negócios apontados irregulares

19. O Acusado sustenta que o número de negócios questionado é estatisticamente irrelevante com base no seguinte raciocínio:

“Apenas, a título estatístico, se projetarmos que no período questionado de praticamente 5 (cinco) anos, e computando que em cada ano, o Defendente operou em apenas 200 (duzentos) dias úteis,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

se dividirmos os 10.767 negócios impugnado a cada dia neste período – 1000 (mil) dias, teríamos uma média de menos de 11 (onze) negócios questionados por dia, em um universo de mais de milhar de negócios realizados ao dia”.

20. Ainda, de acordo com o Acusado, seu volume médio de negócios por dia era de R\$150 milhões, do que o suposto benefício auferido indicado pela Acusação seria percentualmente irrelevante em face deste volume e em termos de número de negócios apontados como irregulares e o número total de operações realizadas nos ativos indicados.

Legitimidade das estratégias utilizadas

21. O Acusado afirma atuar como *day trader* desde 2008, especulando com ativos de grande liquidez, competindo com “robôs” capazes de enviar ordens de forma automatizada. Desse modo, afirma, operava de forma manual, com enorme desvantagem, não lhe restando cancelar e alterar ordens no livro para buscar os melhores preços, assumindo riscos e colocando ofertas visíveis no livro para quem desejasse agredi-las. Suas operações jamais teriam causado interrupção da negociação por violação de túnel de preços.

Ausência de tipificação legal da conduta de layering

22. De acordo com o Acusado, inexistente definição legal de *layering* como ilícito civil, penal ou administrativo, havendo apenas enunciados esparsos em processos administrativos e apresentações da BSM e da CVM. Haveria até mesmo divergência conceitual entre BSM e CVM no tocante à qualificação da prática como criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço ou manipulação de mercado. Restaria violado, por conseguinte, o princípio da legalidade.

Condições objetivas e subjetivas do defendente

23. O Acusado sustenta que nunca teve contra si nenhum processo de ordem administrativa, cível ou penal. Ainda, ressalva que é “pessoa honesta, idônea e primário” perante o Sistema Financeiro Nacional, gozando de ótimos antecedentes, o que deve ser levado em conta na dosimetria de eventual penalidade que venha a ser aplicada.

24. Nesses termos, requer que a imputação seja julgada improcedente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

25. Em 30.08.2019, Eduardo Andriotti propôs a celebração de Termo de Compromisso⁶, comprometendo-se a pagar à CVM o montante total de R\$100.000,00, bem como abster-se de realizar operações *daytrade* por dois anos e seis meses.

26. Em Parecer⁷, a Procuradoria Federal Especializada (PFE) considerou a proposta inadequada no que concerne ao valor do pagamento, em razão da existência de danos difusos, da magnitude do benefício auferido e da gravidade das infrações apontadas pela Acusação.

27. O Comitê de Termo de Compromisso, em reunião realizada em 11.02.2020⁸, ao analisar a proposta de Termo de Compromisso decidiu negociar as condições da proposta apresentada e notificou o Acusado, sugere o aprimoramento da proposta para a assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 1.928.345,60. A sugestão não foi acolhida pelo Acusado, conforme manifestações por meio de seu representante⁹.

28. Em reunião realizada em 28.04.2020, o CTC decidiu sugerir ao Colegiado da CVM a rejeição da proposta de Termo de Compromisso apresentada, em 30.08.2019, considerando, em especial pelo fato de (i) a proposta original não se amoldar ao decidido anteriormente pelo Colegiado da CVM em relação a casos similares; e (ii) a referida proposta não ser suficiente para o desestímulo de práticas semelhantes.

29. Em Reunião de 07.07.2020, o Colegiado por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, deliberou rejeitar a proposta de Termo de Compromisso apresentada¹⁰ e, na sequência, foi designado relator desse processo¹¹.

É o Relatório.

São Paulo, 26 de outubro de 2020.

⁶ Doc. SEI nº 0831354.

⁷ Doc. SEI nº 0915418.

⁸ Doc. SEI nº 0987773.

⁹ Doc. SEI nº 0987777 e 0987787.

¹⁰ Doc. SEI nº 0799717.

¹¹ Doc. SEI nº 1049960.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004091/2019-08

Reg. Col. nº 1851/2020

Acusado: Eduardo Nassutti Andriotti

Assunto: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – *Layering*.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face de Eduardo Andriotti, em razão da prática de manipulação de preços por meio da inserção de ordens artificiais de compra e venda, na modalidade *layering*, entre 08.01.2013 e 22.03.2018, configurando a infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

II. PRELIMINARES

2. Em sede preliminar, Eduardo Andriotti alega (i) prescrição da pretensão punitiva com respeito aos negócios realizados há mais de 5 (cinco) anos de 02.04.2018, data em que teve ciência do Termo de Acusação; e (ii) cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela não apresentação integral dos livros de negociação dos ativos indicados, contendo toda a atividade do mercado nos pregões e ativos em que atuou.

II.1. Prescrição

3. O Acusado sustenta a ocorrência de prescrição, pois só teve conhecimento acerca dos fatos deste PAS após ser intimado em 02.04.2018. Dessa forma, aplicando-se retroativamente a

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prescrição quinquenal a partir desta data, todos os negócios realizados antes de 02.04.2013 estariam prescritos.

4. A ação punitiva da CVM prescreve em cinco anos e é regulada pela Lei nº 9.873/1999. Nos casos de infração continuada, a contagem do prazo se inicia do dia em que ela tiver cessado (artigo 1º, parte final). Por analogia com a previsão contida no artigo 71 do Código Penal², considera-se como infração administrativa continuada duas ou mais infrações da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidas como continuação da primeira.

5. No caso dos autos, verifico que houve continuidade em todas as operações apontadas pela Acusação como irregulares, entre 08.01.2013 e 22.03.2018. Assim, o prazo de prescrição começaria a fluir apenas em março de 2018, pelo que concluo que a Acusação agiu dentro do prazo legal de cinco anos.

6. Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.873/1999.

II.2. Cerceamento de defesa

7. Com respeito à preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, o Acusado declara que sem acesso aos referidos livros não há como determinar se houve manipulação de preços por ação exclusivamente sua, visto que não possui meios de verificar “se foram publicadas notícias, fatos relevantes, boatos ou eventos diversos que poderiam ter atuado como eventos externos ao mercado, que pudessem alterar os valores e ordens dos ativos, seja de venda ou de compra”.

8. Entendo que caberia ao Acusado apresentar informações alheias ao sistema de negociação tais como as indicadas – notícias e fatos relevantes, por exemplo – aptas a afastar a possibilidade de as ofertas e os negócios realizados por ele não terem o condão de influenciar os demais investidores e alterar o fluxo de ofertas e o *spread* do livro, com base nos dados fornecidos pela Acusação.

² Artigo 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9. Em minha avaliação, os documentos presentes nos autos são mais que suficientes para demonstrar o *modus operandi* ilícito adotado pelo Acusado por período de quase cinco anos, sempre com o mesmo padrão de atuação. Ressalto, ainda, que a SMI disponibilizou informações³ acerca de cada uma das estratégias apontadas com irregulares, indicando as datas, horários e ativos nos quais ocorreram, bem como os intermediários por meio dos quais se deu a negociação.

10. Portanto, rejeito a preliminar suscitada, pois entendo que todos os documentos fornecidos à Acusação pela BSM e utilizados para embasar o Termo de Acusação também foram disponibilizados ao Acusado, não havendo, portanto, cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.

III. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. A MANIPULAÇÃO BASEADA EM OFERTAS: *LAYERING* E *SPOOFING*

11. Este caso envolve mais uma acusação de manipulação baseada no apregoamento de ofertas fictícias no livro de ofertas – aqui, uma acusação de *layering*. A jurisprudência da CVM acerca da matéria é recente, mas rapidamente ganhou corpo com uma série de decisões em casos envolvendo *layering*⁴ ou sua prática manipuladora congênere, *spoofing*⁵. Com o objetivo de contextualizar as discussões que serão enfrentadas quando do exame do mérito, começo recapitulando algumas considerações gerais a respeito do assunto que fiz nos precedentes de minha relatoria⁶.

12. A manipulação é um dos ilícitos típicos do mercado de capitais. O termo designa um conjunto bastante heterogêneo de práticas, como, por exemplo, a divulgação de informações falsas e a realização de operações fictícias. Na regulamentação editada pela CVM, o gênero manipulação compreende dois tipos administrativos: a manipulação de preços e a criação de condições artificiais de demanda.

³ Doc. SEI nº 0723243.

⁴ Cf. PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019; PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, PAS CVM nº 19957.000592/2019-15, PAS CVM nº 19957.007809/2018-29, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.06.2020.

⁵ Cf. PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 13.03.2018; PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 04.08.2020.

⁶ Para uma discussão mais aprofundada, faço referência aos votos proferidos nos casos julgados em 02.06.2020 e referidos na nota 4 acima. O trecho a seguir se baseia em uma versão mais condensada, inicialmente apresentada no PAS CVM 19957.009864/2019-34, já referido na nota 5 acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

13. Segundo a Instrução CVM nº 08/1979, a manipulação de preços caracteriza-se pela “utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda”.

14. O artifício utilizado no intuito de falsear o mercado pode consistir na realização de atos que, a princípio, são perfeitamente regulares, como a realização de negócios no mercado de valores mobiliários e mesmo a apreçoação de uma oferta no livro de ofertas limitadas. As informações disponíveis no livro de ofertas são um elemento de extrema relevância para a decisão de investimento de diversos participantes do mercado, nomeadamente daqueles que negociam ações buscando obter ganhos com variações na cotação no curto prazo, incluindo os negociadores de alta frequência, que hoje respondem por parte significativa do volume negociado, e, sobretudo, das ofertas colocadas.

15. Se as informações constantes do livro de ofertas influenciam nas decisões de investimento, a colocação de ofertas no livro pode consistir em meio apto para falsear o mercado. *Layering* e *spoofing* são espécies de manipulação de mercado que consistem na criação de liquidez aparente, por meio da inserção, em um curto intervalo de tempo, de ofertas que, isoladamente (*spoofing*) ou agregadas (*layering*), representam quantidade expressiva em um dos lados do livro, atraindo contrapartes de modo a mover os preços em um sentido que venha a permitir a execução de uma ou mais ofertas limitadas inseridas na ponta oposta pelo manipulador.

16. Como já ressaltai em outras oportunidades, um dos principais desafios para a acusação em casos de manipulação baseada em negócio ou em ofertas reside em demonstrar o caráter artificioso dos negócios realizados ou das ofertas apreçoadas. Nos casos de *layering* e *spoofing*, a apreçoação de ofertas configura o artifício a que se refere a Instrução CVM nº 08/1979 quando se demonstra que aquelas ofertas não foram colocadas com a intenção de serem executadas, mas apenas com o propósito de alterar o processo de formação de preço e viabilizar, assim, a execução de um negócio na ponta oposta. Em última instância, é a intenção do investidor que distingue as manipulações baseadas em ofertas ou em negócios de padrões legítimos de negociação.

17. Ao longo dos últimos anos, o Colegiado já analisou diversos casos envolvendo acusações de *layering* e *spoofing*. O assunto é relativamente novo não porque as práticas sejam verdadeiramente novas – estamos, ao fim e ao cabo, tratando de um tipo administrativo previsto desde 1979 – mas porque, com a eletronificação do mercado, todo negócio executado e oferta apreçoada é documentado, e a tecnologia hoje permite que quantidades massivas de dados sejam



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

analisadas. Ou seja, com o passar dos anos, foi possível ter registro não só dos negócios realizados, como também de todas as ofertas apregoadas; em paralelo, desenvolveram-se ferramentas para analisar criticamente esses enormes conjuntos de dados para identificar possíveis ilícitos. Vê-se, portanto, que o ilícito não é novo; novos são os meios de detectá-lo.

18. Os meios de detecção consistem em filtros estatísticos, que buscam, no meio da infinidade de dados registrados pelos sistemas de negociação, identificar conjuntos de ofertas e negócios (as “estratégias”) que, a princípio, podem caracterizar uma prática ilícita. A configuração do ilícito, é importante dizer, dependerá, necessariamente, da subsunção da conduta aos elementos do tipo. Ou seja, embora os filtros estatísticos utilizados pela supervisão naturalmente sejam ajustados com base em critérios objetivos (afinal de contas, são programas de computador), não se pode definir os tipos administrativos da Instrução CVM nº 08/1979, em especial a manipulação de preços, com base exclusivamente em parâmetros dessa natureza. Não se pode, portanto, interpretar os filtros de detecção como filtros de ilicitude.

19. De modo geral, o dolo do agente e o caráter artificioso das ofertas apregoadas, elementos indispensáveis para a caracterização da manipulação de preços, decorrem de um conjunto convergente de fatores: **(i)** a apregoação contemporânea de ofertas em ambos os lados do livro; **(ii)** as características das ofertas colocadas em cada um dos lados do livro; e **(iii)** o cancelamento das ofertas colocadas em um dos lados do livro pouco após a realização de um negócio na ponta oposta, especialmente **(iv)** quando observadas de modo reiterado⁷.

20. A ilicitude das práticas de *layering* e *spoofing*, que as diferencia de estratégias legítimas como as realizadas por *market makers* voluntários, advém do fato de que o investidor coloca oferta(s) em determinado lado do livro sem a intenção de executá-la(s), com o propósito de alterar o processo de formação de preço e viabilizar, assim, a execução de um negócio na ponta oposta. É a intenção do investidor que, em última instância, distingue a manipulação de padrões legítimos de negociação.

21. É indispensável, portanto, que os parâmetros utilizados nos filtros estatísticos sejam cuidadosamente pensados, considerando, inclusive, as características do ativo. Há o risco de que a parametrização inadequada dos filtros resulte na seleção de falsos positivos: estratégias apontadas como irregulares, mas que não preenchem os elementos do tipo administrativo ou, mais

⁷ Cf. PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, de minha relatoria, j. em 04.08.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comum, para as quais não se pode concluir, com a segurança necessária para uma condenação pela prática do ilícito.

IV. MÉRITO

III.1. Autoria

22. O Acusado reconhece, em suas razões de defesa, que realizou as operações apontadas como irregulares neste PAS. Logo, não há controvérsia quanto à autoria da infração administrativa indicada.

III.2. Materialidade da infração

23. Assim como nos outros casos envolvendo acusações de manipulação nas modalidades de *layering* e *spoofing* já analisados por esse Colegiado, o processo foi construído a partir da identificação, dentro do monumental conjunto de ofertas apregoadas, inclusive as canceladas, e negócios realizados em bolsa, de conjuntos de ofertas e negócios (as “estratégias”) que, a princípio, se enquadram nos parâmetros que caracterizam as referidas práticas.

24. Nesse contexto, a identificação de determinadas estratégias a partir dos filtros estatísticos deve ser considerada uma prova indireta, de natureza indiciária, que pode, portanto, ser contraditada por contra-indícios ou outras provas em sentido contrário.

25. Os critérios adotados pela SMI e pela BSM para a detecção dos ciclos de *layering* neste PAS foram: (i) inserção de, no mínimo, 4 ofertas manipuladoras no intervalo de 10 minutos com propósito de influenciar investidores; (ii) posicionamento do lado oposto das ofertas artificiais; (iii) execução do negócio-alvo; e (iv) cancelamento ou alteração para preços piores das ofertas manipuladoras após o negócio. Também foram considerados como prática de *layering* os casos em que o ato (ii) foi realizado antes do ato (i).

26. Em outros casos semelhantes de minha relatoria⁸, apresentei algumas críticas a alguns dos parâmetros utilizados pela BSM e pela Acusação em casos de *layering* e *spoofing*, incluindo a janela temporal de 10 minutos, que me parece excessiva. Naqueles casos, pontuei que critérios de seleção excessivamente amplos, especialmente quando vistos isoladamente, podem levar a seleção

⁸ PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, PAS CVM nº 19957.000592/2019-15, PAS CVM nº 19957.007809/2018-29, todos de minha relatoria, j. em 02.06.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de uma amostra que inclui “falsos positivos”, isto é, estratégias que, embora indicadas no filtro de detecção, não constituem manipulação de preço após uma análise mais detida do padrão de atuação, ou, o que é mais comum, sobre as quais não se pode firmar convicção, com a segurança que se requer em processo sancionador (e vale pontuar que se imputa, nesses casos, a prática de um ilícito administrativo que também configura crime) acerca da configuração do tipo.

27. Sem prejuízo das ponderações feitas naqueles processos, que aqui reitero, entendo que as estratégias apontadas pela SMI nesse caso⁹ não contêm falsos positivos, posto que o tempo de cancelamento na totalidade dos eventos indicados foi consideravelmente reduzido, da ordem de poucos segundos após a execução da(s) oferta(s)-alvo. Nesse ponto, o caso se assemelha bastante ao tratado no PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, no qual concluímos que as fragilidades na parametrização dos filtros estatísticos não contaminaram a amostra selecionada.

28. Desse modo, concluo que a Acusação logrou reunir um conjunto suficientemente robusto a demonstrar que, por pouco mais de cinco anos, Eduardo Andriotti reiteradamente implementou estratégias no mercado de valores mobiliários com intuito de manipular a formação de preços no livro de ofertas.

29. Destaco, a seguir, dois exemplos de estratégias que, na minha visão, claramente configuraram a prática do ilícito de manipulação de mercado mediante *layering*.

Exemplo 1 – Estratégia nº 148

30. As Tabelas de 1 a 3 demonstram exemplo da prática de *layering* executada por Eduardo Andriotti, com horários, preços e quantidade de ações ordinárias de Tractebel Energia S.A. (TBLE3) negociadas em 25.03.2013.

31. As tabelas representam o livro de ofertas do ativo, contendo horários de registro, preços e quantidades ofertadas da ação. As ofertas estão classificadas segundo o princípio de prioridade de melhor preço: no caso de compra, quanto maior o preço melhor a oferta. No caso de venda, quanto menor o preço melhor a oferta. As ofertas com preços iguais são classificadas de acordo com a ordem cronológica de seu registro, ou seja, aquelas inseridas primeiro têm prioridade no fechamento do negócio.

⁹ A lista de estratégias encontra-se no doc. SEI nº 0723243.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

32. A Tabela 1 demonstra o livro de ofertas de TBLE3 no pregão 25.03.2013, antes da interferência de Eduardo Andriotti, quando o preço da melhor oferta de compra estava em R\$34,32 e o preço da melhor oferta de venda estava em R\$34,49, ou seja, *spread* de R\$0,17.

Tabela 1 - Livro de ofertas de TBLE3 em 25.03.2013 às 11h21min49s000ms, antes da interferência de EDUARDO

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
11:21:45.000	8		200	34,32	34,49	200		40	11:21:45.000
11:21:45.000	735		200	34,32	34,50	300		3	11:21:40.000
11:21:45.000	40		200	34,32	34,51	800		86	11:09:37.000
11:21:46.000	8		100	34,32	34,53	100		735	10:44:18.000
11:21:48.000	40		1.000	34,32	34,56	200		735	10:41:15.000
11:20:47.000	114		300	34,31	34,58	700		8	11:10:10.000
10:41:15.000	735		200	34,30	34,58	400		8	11:14:41.000
11:21:33.000	16		3.400	34,26	34,60	1.000		3	10:18:34.000

Fonte: B3

33. A Tabela 2 demonstra a execução da primeira etapa do ciclo de *layering* (criação da camada de ofertas manipuladoras). Entre 11h21min50s000ms e 11h21min52s000ms, Eduardo Andriotti inseriu 7 ofertas de compra de ações TBLE3. As ofertas de compra ocuparam o topo do livro de TBLE3 no momento de seus registros e reduziram o *spread* de R\$0,17 para R\$0,05.

Tabela 2 - Livro de ofertas de TBLE3 em 25.03.2013 às 11h21min52s000ms, com destaque para as ofertas de compra inseridas por Eduardo Andriotti.

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
11:21:52.000	82	EDUARDO	100	34,41	34,46	500		85	11:21:51.000
11:21:45.000	8		200	34,40	34,47	200		40	11:21:52.000
11:21:45.000	735		200	34,40	34,50	300		3	11:21:40.000
11:21:52.000	40		200	34,40	34,51	800		86	11:09:37.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,39	34,53	100		735	10:44:18.000
11:21:51.000	40		1.000	34,38	34,56	200		735	10:41:15.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,37	34,58	700		8	11:10:10.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,58	400		8	11:14:41.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,60	1.000		3	10:18:34.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,62	100		735	10:44:18.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,33	34,62	3.400		16	11:21:32.000
11:20:47.000	114		300	34,31	34,63	1.000		735	11:01:41.000
10:41:15.000	735		200	34,30	34,63	800		8	11:21:22.000
11:21:33.000	16		3.400	34,26	34,63	700		40	11:21:22.000



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Fonte: B3

34. A Tabela 3 demonstra a execução da segunda etapa (reação do mercado às ofertas manipuladoras) e da terceira etapa do ciclo de *layering* (execução do negócio).

35. Às 11h21min57s000ms, o foram inseridas duas ofertas de compra, totalizando 1.200 ações, ao preço de R\$34,44.

36. Instantes depois, às 11h22min00s000ms, Eduardo Andriotti inseriu oferta-alvo de venda de 1.200 ações também ao preço de R\$34,44 e agrediu as ofertas de compra no livro, conforme destacado na Tabela 3.

37. Então, Eduardo Andriotti realizou a quarta etapa do ciclo de *layering* (cancelamento da oferta manipuladora) e excluiu, entre 11h22min11s000ms e 11h22min47s000ms, as sete ofertas de compra constantes no livro de ofertas de TBLE3.

Tabela 3 – Livro de ofertas de TBLE3 em 25.03.2013 às 11h22min00s000ms, com destaque para o negócio de venda realizado por Eduardo Andriotti

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
11:21:57.000	40		1.000	34,44	34,44	1.200	EDUARDO	82	11:22:00.000
11:21:57.000	40		200	34,44	34,49	200		40	11:21:53.000
11:21:52.000	82	EDUARDO	100	34,41	34,50	300		3	11:21:40.000
11:21:45.000	735		200	34,40	34,51	800		86	11:09:37.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,39	34,53	100		735	10:44:18.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,37	34,56	200		735	10:41:15.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,58	700		8	11:10:10.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,58	400		8	11:14:41.000
11:21:51.000	82	EDUARDO	100	34,35	34,60	1.000		3	10:18:34.000
10:41:15.000	735		200	34,34	34,62	100		735	10:44:18.000
11:21:50.000	82	EDUARDO	100	34,33	34,62	3.400		16	11:21:32.000
11:20:47.000	114		300	34,31	34,63	800		8	11:21:22.000
11:21:33.000	16		3.400	34,26	34,63	700		40	11:21:22.000

Fonte: B3

38. O exemplo demonstra que o objetivo de Eduardo Andriotti com a criação da camada de ofertas de compra e negócio no lado oposto do livro foi induzir outros investidores a melhorarem suas ofertas de compra e agredir as ofertas que reagiram a sua falsa camada. Após a execução do negócio de venda, as ofertas manipuladoras de compra foram canceladas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

39. A prática de *layering* demonstrada acima gerou benefício financeiro de R\$144,00, resultado que considerou a diferença de preço do negócio realizado por Eduardo Andriotti com a manipulação (R\$34,44) e o preço entre a melhor oferta de compra antes da atuação do Investidor (R\$34,42), multiplicada pela quantidade envolvida no negócio (1.200 ações).

40. O exemplo acima pode também ser visualizado de outra forma, conforme descrito no item 27 do Termo de Acusação, a partir da síntese de estratégias elaborada pela BSM. Nessa descrição, a dinâmica da estratégia é detalhada por meio das seguintes informações:

- a) **Ocorrência:** indica “Registro” para inserção de oferta e “Negócio” se execução de oferta;
- b) **Compra ou Venda:** conforme a oferta for de “Compra” ou de “Venda”;
- c) **Hora:** momento da ocorrência com precisão de milissegundos;
- d) **Hora Cancelamento:** momento do cancelamento da oferta artificial (*spoofing*);
- e) **Preço:** preço da oferta;
- f) **Quantidade:** quantidade (lotes) relativa ao evento em questão;
- g) **Participante:** Código do Participante de Negociação (corretora) da operação;
- h) **Cliente:** Código de negociação do cliente que realizou a estratégia (investidor);
- i) **Benefício Financeiro:** produto da quantidade de contratos negociada, tamanho/cotação do contrato e pela diferença do *spread* do livro de ofertas.

Tabela 4 – Ordens realizadas por Eduardo Andriotti em 25.03.2013 em relação ao ativo TBLE3 (Estratégia nº 148)

Ocorrência	Compra/Venda	Hora	Hora do		Preço (R\$)	Quantidade	----- Venda -----		----- Compra -----		Benefício financeiro (R\$)
			cancelamento				Participante	Cliente	Participante	Cliente	
Registro	Compra	11:21:50.000	11:22:47.000		34,33	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:50.000	11:22:46.000		34,35	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:50.000	11:22:16.000		34,35	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:51.000	11:22:16.000		34,35	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:51.000	11:22:16.000		34,37	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:51.000	11:22:17.000		34,39	100			82	85226	
Registro	Compra	11:21:52.000	11:22:11.000		34,41	100			82	85226	
Registro	Venda	11:22:00.000			34,44	1.200	82	85226			
Negócio	Venda	11:22:00.000			34,44	1.000	82	85226	40	-	120,00
Negócio	Venda	11:22:00.000			34,44	200	82	85226	40	-	24,00



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Fonte: B3.

Exemplo 2 – Estratégia nº 10.652

41. As Tabelas 5 a 7 demonstram exemplo da prática de *layering* executada por Eduardo Andriotti, com horários, preços e quantidade de ações ordinárias de Magazine Luiza S.A. (MGLU3), negociadas em 19.07.2017.

42. A Tabela 5 demonstra o livro de ofertas de MGLU3 no pregão 19.07.2017, antes da interferência de Eduardo Andriotti, quando o preço da melhor oferta de compra estava em R\$342,50 e o preço da melhor oferta de venda estava em R\$344,03, ou seja, *spread* de R\$1,53.

Tabela 5 – Livro de ofertas de MGLU3 em 19.07.2017 às 14h27min31s841ms, antes da interferência de Eduardo Andriotti

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
14:27:31.841	8		100	342,50	344,03	100		8	14:27:29.618
14:26:47.585	3		100	342,49	344,51	100		120	14:27:00.586
14:26:42.232	3		100	342,20	344,52	100		3	13:29:01.553
14:25:52.651	8		100	342,01	344,68	100		3	13:56:43.778
14:27:13.266	3		200	342,01	344,81	100		3	13:29:00.496
14:26:25.805	3		100	341,91	344,89	100		93	13:51:38.331

Fonte: B3

43. A Tabela 6 demonstra a execução simultânea das duas primeiras etapas do ciclo de *layering* (posicionamento em um dos lados do livro e criação da camada de ofertas manipuladoras). Entre 14h27min34s481ms e 14h37min22s862ms Eduardo Andriotti inseriu 11 ofertas de venda de ações MGLU3 e, às 14h37min21s555ms, durante o período de inserção da camada, Eduardo Andriotti posicionou-se no livro com oferta de compra a R\$343,20 (destacadas em cinza).

Tabela 6 – Livro de ofertas de MGLU3 em 19.07.2017 às 14h37min22s862ms, com destaque para as ofertas de compra inseridas por Eduardo Andriotti

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
14:37:21.555	120	EDUARDO	100	343,20	343,38	100	EDUARDO	120	14:37:22.862
14:37:10.783	735		100	342,60	343,39	100	EDUARDO	120	14:37:22.650
13:43:19.779	27		400	342,50	343,40	100	EDUARDO	120	14:37:19.915
14:36:53.045	45		100	342,50	343,50	100	EDUARDO	120	14:37:14.958
14:37:01.872	3		100	342,49	343,60	100	EDUARDO	120	14:37:12.725
14:37:01.727	3		100	342,20	343,70	100	EDUARDO	120	14:37:10.314



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
14:25:52.651	8		100	342,01	343,80	100	EDUARDO	120	14:37:08.688
14:27:13.266	3		200	342,01	343,87	100	EDUARDO	120	14:36:04.985
14:26:25.805	3		100	341,91	343,94	100		3	14:34:01.409
14:26:15.833	3		100	341,62	344,02	100	EDUARDO	120	14:27:34.481
14:26:00.393	3		100	341,33	344,03	100		8	14:27:29.618
14:25:52.651	3		100	341,04	344,13	100	EDUARDO	120	14:27:38.508
14:25:07.751	3		100	340,75	344,23	100		3	14:27:43.230
14:24:47.907	8		100	340,74	344,40	100	EDUARDO	120	14:28:04.725
14:24:32.828	3		100	340,46	344,52	100		3	13:29:01.553
14:24:32.829	3		100	340,17	344,81	100		3	13:29:00.496

Fonte: B3

44. As ofertas de venda ocuparam o topo do livro de MGLU3 no momento de seus registros e reduziram o *spread* de R\$1,53 para R\$0,18.

45. A Tabela 7 demonstra a execução da terceira etapa (reação do mercado às ofertas manipuladoras e execução do negócio). Às 14h37min22s863ms, foi inserida oferta de venda de 100 ações, ao preço de R\$343,20, que agrediu a oferta de Eduardo Andriotti, conforme destacado.

Tabela 7 – Livro de ofertas de MGLU3 em 19.07.2017 às 14h37min22s863ms, com destaque para o negócio de venda realizado por Eduardo Andriotti

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Investidor	Qtde	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde	Investidor	Part	Hora
14:37:21.555	120	EDUARDO	100	343,20	343,20	100		8	14:37:22.863
14:37:10.783	735		100	342,60	343,38	100	EDUARDO	120	14:37:22.862
13:43:19.779	27		400	342,50	343,39	100	EDUARDO	120	14:37:22.650
14:36:53.045	45		100	342,50	343,40	100	EDUARDO	120	14:37:19.915
14:37:01.872	3		100	342,49	343,50	100	EDUARDO	120	14:37:14.958
14:37:01.727	3		100	342,20	343,60	100	EDUARDO	120	14:37:12.725
14:25:52.651	8		100	342,01	343,70	100	EDUARDO	120	14:37:10.314
14:27:13.266	3		200	342,01	343,80	100	EDUARDO	120	14:37:08.688
14:26:25.805	3		100	341,91	343,87	100	EDUARDO	120	14:36:04.985
14:26:15.833	3		100	341,62	343,94	100		3	14:34:01.409
14:26:00.393	3		100	341,33	344,02	100	EDUARDO	120	14:27:34.481
14:25:52.651	3		100	341,04	344,03	100		8	14:27:29.618
14:25:07.751	3		100	340,75	344,13	100	EDUARDO	120	14:27:38.508
14:24:47.907	8		100	340,74	344,23	100		3	14:27:43.230
14:24:32.828	3		100	340,46	344,40	100	EDUARDO	120	14:28:04.725
14:24:32.829	3		100	340,17	344,52	100		3	13:29:01.553
14:16:44.742	3		200	340,04	344,81	100		3	13:29:00.496



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Fonte: B3

46. Após a execução do negócio, Eduardo Andriotti realizou a quarta etapa do ciclo de *layering* (cancelamento das ofertas manipuladoras) e excluiu, entre 14h37min42s119ms e 14h37min43s873ms, as 11 ofertas de venda constantes no livro de ofertas de MGLU3.

47. O exemplo demonstra que o objetivo de Eduardo Andriotti com a criação da camada de ofertas de venda e negócio no lado oposto do livro foi induzir outros investidores a melhorarem suas ofertas de venda e ser agredido pelas ofertas que reagiram a sua falsa camada. Após a execução do negócio de compra, as ofertas manipuladoras de venda foram canceladas.

48. A prática de *layering* demonstrada acima gerou benefício financeiro de R\$83,00, resultado que considerou a diferença de preço entre a melhor oferta de venda antes da atuação de Eduardo Andriotti (R\$344,03) e o preço do negócio por ele realizado por com a utilização da prática de *layering* (R\$344,20), multiplicada pela quantidade envolvida no negócio (100 ações).

49. A Tabela 8, mostrada a seguir, apresenta uma visualização alternativa da estratégia adotada por Eduardo Andriotti.

Tabela 8 – Ordens realizadas por Eduardo Andriotti em 19.07.2017 em relação ao ativo MGLU3 (estratégia nº 10.652)

Ocorrência	Compra/Venda	Hora	Hora do		Preço (R\$)	Quantidade	----- Venda -----		----- Compra -----		Benefício financeiro (R\$)
			cancelamento				Participante	Cliente	Participante	Cliente	
Registro	Venda	14:27:34.481	14:37:43.873		344,02	100	120	85090			
Alteração	Venda	14:35:04.385	14:37:43.744		344,13	100	120	85090			
Alteração	Venda	14:35:29.826	14:37:43.613		344,40	100	120	85090			
Registro	Venda	14:36:04.985	14:37:43.482		343,87	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:08.688	14:37:43.338		343,80	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:10.314	14:37:43.149		343,70	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:12.725	14:37:43.020		343,60	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:14.958	14:37:42.888		343,50	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:19.915	14:37:42.757		343,40	100	120	85090			
Registro	Compra	14:37:21.555			343,20	100			120	85090	
Registro	Venda	14:37:22.650	14:37:42.255		343,39	100	120	85090			
Registro	Venda	14:37:22.862	14:37:42.119		343,38	100	120	85090			
Negócio	Compra	14:37:22.863			343,20	100	8	-	120	85090	83,00

Fonte: B3

50. Os exemplos acima buscam apenas ilustrar a prática reiterada e intencional do Acusado, que se utilizou de estratégias irregulares em 10.767 oportunidades, ao longo de pouco mais de cinco anos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

51. Pelo exposto, entendo restarem preenchidos todos os requisitos da infração administrativa de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários prevista na Instrução CVM nº 08/1979.

III.3. Improcedência das alegações de defesa

52. Considerando que já restou caracterizada a autoria e a materialidade da infração, afastando a alegação de que a estratégia de negociação era legítima, passo a analisar detidamente os argumentos de mérito da defesa.

53. Com respeito ao método utilizado pela SMI para o cálculo do benefício auferido, este Colegiado já se posicionou anteriormente em casos como este¹⁰ no sentido de que o cálculo é feito pelo produto da quantidade negociada pela diferença entre o preço do ativo antes da interferência das ofertas manipuladoras e o preço do negócio realizado em condições manipuladas.

54. O critério adotado não é meramente conjectural tampouco prescinde de verificação no caso concreto, pois toma como base a vantagem decorrente da influência das ofertas manipuladoras, em virtude da alteração no fluxo de ordens e do *spread* do livro de ofertas.

55. Ademais, emolumentos, taxas de corretagem e tributos não são excluídos do cálculo de vantagem obtida, pois tais gastos são decorrentes da própria execução das estratégias ilícitas e não há qualquer previsão legal que determine tal exclusão¹¹.

56. Portanto, entendo que a fórmula de cálculo adotada pela SMI está correta e se encontra alinhada com os precedentes desta autarquia.

57. No tocante à alegação de irrelevância estatística das operações irregulares, ressalto que a prática manipuladora de *layering* ocorre em uma curta janela temporal, permitindo que um conjunto reduzido de ofertas artificiais influencie o fluxo de ordens no livro de ofertas, a despeito de o ativo negociado ter elevada liquidez.

¹⁰ Cf. PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 13.03.2018; PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019; PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.06.2020; PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 04.08.2020.

¹¹ Cf. PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 13.03.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

58. A ilicitude da conduta pode ser verificada, assim, em um conjunto reduzido de ofertas e negócios em comparação com o volume total negociado pelo manipulador ou com o volume total negociado em mercado. A conclusão acerca da ilicitude decorre de características específicas de cada ciclo de manipulação mediante *layering*, em conjunto com os demais indícios – notadamente a reiterada verificação do padrão de inserção e cancelamento de ofertas após a execução da oferta-alvo.

59. Nesse sentido, convém ressaltar já houve precedentes nos quais houve condenação pela prática de *layering*, nos quais a manipulação ocorreu em um único pregão¹², bem como em ativo com elevada liquidez¹³.

60. Rejeito, portanto, a alegação de que a amostra selecionada pela Acusação era enviesada, “pinçando” ofertas e negócios do Acusado.

61. Finalmente, entendo improcedente o argumento de defesa de que a prática de *layering* não está tipificada no ordenamento jurídico brasileiro. O argumento é falho pois Eduardo Andriotti foi acusado de manipulação de preços, prática descrita e proibida pela CVM desde 1979. Os tipos abertos adotados pela Instrução CVM nº 08/1979 permitem que novas estratégias possam configurar ilícitos administrativos uma vez que sejam preenchidos os requisitos previstos na descrição das condutas proibidas e que seja observada lesão ao regular funcionamento do mercado, bem jurídico tutelado pela norma¹⁴. Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a conduta praticada pelo Acusado é apenas de nova forma de praticar de um ilícito administrativo que já contava com previsão normativa.

V. CONCLUSÃO

62. Passo, por fim, à fixação das penalidades.

63. Quanto à dosimetria, constitui circunstância agravante a prática reiterada e sistemática da conduta irregular pelo prolongado período de cerca de cinco anos. Em contrapartida, bons antecedentes do Acusado constituem circunstância atenuante, de modo que os efeitos da circunstância agravante e atenuante, no caso, se compensam.

¹² Cf. PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, de minha relatoria, j. em 02.06.2020.

¹³ Cf. PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, de minha relatoria, j. em 02.06.2020.

¹⁴ Cf. PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

64. Nesses termos, voto pela **condenação** do Acusado à penalidade de **multa pecuniária na importância de uma vez e meia o valor da vantagem econômica obtida** mediante o descumprimento ao item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979, e vedado pelo item I desta mesma Instrução. O valor da vantagem indevida mencionada deverá ser atualizado pelo IPCA deste a data da última operação irregular em cada um dos períodos elencados pela Acusação até a presente data, conforme anexo a este voto¹⁵.

65. A vantagem ilícita obtida totalizou R\$771.338,24 em valores da época e, atualizados correspondem a R\$936.438,25.

66. Ante o exposto, voto pela **condenação** de Eduardo Nassutti Andriotti à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$1.404.657,38.

67. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 158/2019/CVM/SGE¹⁶.

É como voto.

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

¹⁵ A correção monetária pelo IPCA está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora do cidadão” em <http://www.bcb.gov.br>.

¹⁶ Doc. SEI 0775551.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Anexo Único – Atualização dos valores referentes à vantagem econômica

Participante de Negociação	Data da última operação irregular	Benefício auferido (R\$)	Valor atualizado até set/2020 (R\$)
Corretora A	26.03.2013	9.621,00	14.191,74
Corretora B	12.03.2014	139.107,13	194.165,97
Corretora C	27.11.2015	289.519,92	354.297,40
Corretora D	02.02.2017	303.300,00	341.127,36
Corretora E	25.04.2017	1.699,00	1.899,86
Corretora F	22.03.2018	7.637,19	8.324,62
Corretora G	12.01.2018	20.454,00	22.431,30
Total		771.338,24	936.438,25

Multa (1,5x)	1.404.657,38
---------------------	---------------------

Obs.: Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil.